



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
ID Provvedimento: 1536

Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL 31/12/2025 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI IMMOBILI ARPAS - DITTA AFFIDATARIA SIRAM - VEOLIA (CIG B22E0F388D) - AVOCAZIONE E ADOZIONE IN SOSTITUZIONE.

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTE la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.);

VISTI il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

il Dettaglio Organizzativo dell'ARPAS, di integrazione del Regolamento Generale e di Organizzazione, con il quale vengono evidenziate le funzioni e le competenze delle diverse strutture e delle loro articolazioni, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1770/2023 del 04/10/2023;

VISTE la propria Determinazione n. 51 del 20/01/2025 avente ad oggetto "Adeguamento del "Regolamento organizzativo" Approvato con DDG n.31/2015 e del "Dettaglio organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'Accordo di confluenza del personale dirigente Arpas nel CCRL della Regione Sardegna";

la propria Determinazione n. 55 del 21/01/2025 avente ad oggetto la riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

fino al 20/01/2030;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA

la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI

il D.lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1. della L n.78 /2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare l'art 45 "incentivi";

il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019, applicato al presente procedimento in ragione della data di costituzione del fondo;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con propria Determinazione n. 73 del 27/01/2026;

PRESO ATTO

che nel procedimento in oggetto, a causa della sostituzione del precedente RUP cessato da servizio, si è determinata una sovrapposizione tra il ruolo di Dirigente responsabile dell'adozione dell'atto e quello di RUP proponente, col rischio di un potenziale conflitto di interessi segnalato dallo stesso Dirigente con nota 22727/2026;

RITENUTO

opportuno prendere atto dell'incompatibilità tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP del procedimento in oggetto, per l'adozione degli atti di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23;

avocare a sé l'adozione degli atti per di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23 nel caso in questione, su proposta dell'attuale RUP Carlo Capuzzi, Direttore del Servizio tecnico;

VISTI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

relativamente all'appalto di cui all'oggetto, i seguenti impegni assunti per la costituzione del fondo incentivi con la Determinazione del Servizio tecnico n.1252 del 12/07/2024, con la quale è altresì stato nominato il gruppo di lavoro:

- n. **3240000622** di € 8.000,00 (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo SC02.1070;
- n. **3240000623**, la somma di € 2.000,00 (pari al 20% dell'incentivo) per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore generico) sul capitolo SC02.1070;

RICHIAMATE

integralmente la Determinazione del Servizio Tecnico n. **820/2026**, riferita all'oggetto con la quale sono state determinate dal RUP Raffaele Carlini, incaricato del procedimento fino a quel momento, le percentuali spettanti ad ognuno dei dipendenti come da allegato 1 e si è provveduto alle seguenti scritture contabili di accertamento:

- accertamento fondo incentivi-quota 80% per il personale n.**6260000197** importo di **€ 3.870,43**-capitolo EC361.902;
- accertamento fondo incentivi-quota 20% per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione n. **6260000198** importo di **€ 1.760,00**-capitolo EC361.903;

la Determinazione del Servizio Tecnico n.**1134/2026**, con la quale si è provveduto alle seguenti scritture contabili di impegno sui capitoli del personale, così come previste dal regolamento, per il totale dell'importo accertato pari ad **€ € 3.870,43**;

- n.3260000618 dipendenti (capitolo SC02.1021)-importo di 2.923,44;
- n.3260000619 contributi sociali (capitolo SC02.1060)-importo di € 698,50;
- n.3260000620 contributo IRAP (capitolo SC02.1176)-importo di € 248,49;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- DATO ATTO** che i dipendenti aventi diritto agli incentivi ed i cui nominativi sono riportati nell'allegato 1 non risulta abbiano superato i limiti previsti dall'attuale ordinamento;
- RITENUTO** che sussistano i presupposti per la liquidazione del fondo incentivante relativo al procedimento di cui trattasi, prendendo atto delle attestazioni in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni, così come accertate con le Determinazioni n.820 e 1134 del 2026;
- DATO ATTO** che la sottoscritta Direttrice Generale non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** dell'incompatibilità tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anni 2025-2026 - CIG B22E0F388D", per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23;
- 2. DI DISPORRE** la liquidazione riportata nelle scritture contabili di € 3.870,43 relativo alla quota dell'80% - Fondo Incentivante in favore di dipendenti diversi (codice SIBEAR 700001) a valere sull'impegno n. 3240000622;
- 3. DI DEMANDARE** al Servizio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 3.870,43** che verrà chiuso con reversale contestuale di cui all'accertamento **n. 6260000197**;
- 4. DI APPROVARE** la liquidazione riportata nelle scritture contabili di € **1.760,00**, relativa alla quota dell'20% - Fondo Incentivante in favore di ARPAS (codice SIBEAR 600076) a valere sull'impegno n.3240000623,
- 5. DI DEMANDARE** al Servizio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 1.760,00** che verrà chiuso con reversale contestuale di cui all'accertamento **n. 6260000198**;
- 6. DI DEMANDARE** al Servizio Risorse Umane la registrazione delle liquidazioni esposte nella tabella dell'allegato 1 e l'inserimento delle indennità nella prima mensilità stipendiale utile, per il corrispettivo totale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di **€ 3.870,43** spettante al personale, secondo la suddivisione per competenza nominativa , capitoli e n. impegno di spesa come da prospetto in allegato 1;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Arpas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Numero Doc Impegno	Posizione Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	Modalità Pagamento	CIG	Numero Fattura	Data Fattura
3240000622	2024	SC02. 1070	00.01.01.00	3.870,43	3.870,43	LIQUID.FDO INC.80%-APPALTO SIRAM- VEOLIA-2025	DIPENDENTI DIVERSI	U. 1.03.02.09.004	COMPENSAZIONE	B22E0F388D	INCENT 80%	01/07 /2026
3240000623	2024	SC02. 1070	00.01.01.00	1.760,00	1.760,00	LIQUID.FDO INC.20%-APPALTO SIRAM- VEOLIA-2025	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE	U. 1.03.02.09.004	COMPENSAZIONE	B22E0F388D	INCENT 20%	01/07 /2026

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1070	TOTALE
2026	5.630,43	5.630,43
TOTALE	5.630,43	5.630,43

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA

Siglato da :



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

CARLO CAPUZZI